

통보·시정요구

제 목 가설 건축물 취득·관리 부적정

관 련 부 서 ♡♡♡♡실, ◆◆◆◆◆◆◆◆센터

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○원(이하 “연구원”이라 한다)³⁸⁾은 공사의 검사, 점검 업무에 대한 안전관리 기술의 연구·개발 및 기술지원 전반에 대한 업무를 수행하고 있으며, 「비유동자산관리규정」 및 「연구장비관리요령」에 따라 연구업무에 사용하는 장비 및 시설의 구입·관리·폐기 등에 관한 사항을 운영하고 있다.

♡♡♡♡실 및 ◆◆◆◆◆◆◆◆센터(이하 “◆◆센터”이라 한다)는 각각 자체과제(‘20.9월) 및 정부 수탁연구 과제(‘21.12월, ‘23.10월) 수행 시 실증 시험을 위한 주택 모형 등을 제작·설치 하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사 「비유동자산관리규정(이하 “규정”이라 한다)」 제6조에 따르면 비유동 자산(부외자산³⁹⁾을 포함)을 취득하는 경우에는 전산상 자산등록을 하여야 하며, 등록된 자산은 총괄부서⁴⁰⁾에서 등록의 적부를 확인한 후 취득 확정을 하고, 총괄

38) ○○○○부, ○○○○실, ♡♡♡♡실, ◆◆◆◆◆◆◆◆센터

39) 공사 「회계규정」 제98조(부외자산) 부외자산이라 함은 현실적으로 사용 또는 점유하고 있으나, 증여, 잉여 또는 수익적 지출로 처리되어 재무상태표 자산의 부에 계상되어 있지 아니한 자산을 말한다.

40) 공사의 자산에 대한 관리를 총괄하는 부서를 말한다.(現 ○○○○처 ○○○○부)

부서, 주관부서⁴¹⁾ 및 운용부서⁴²⁾는 등록된 비유동자산 현황을 관리하여야 한다.

이때 규정 별표1에서 정한 예산 이외의 예산을 통해 자산을 구입하거나 수증을 통한 취득 시에는 반드시 총괄부서와 사전협의를 거쳐야 한다.

(25100) 비유동자산관리규정

제6조(취득절차) ① 비유동자산의 취득은 다음 각 호에 정한 절차에 따라 처리한다.

1. 구입, 신설, 증설 및 개량에 의한 취득의 경우 발주부서는 계약부서로 취득(구매 등)의뢰를 하고 구매(계약), 검수 및 회계처리 단계에서 전산상 자산등록(부외자산을 포함한다)을 하여야 하며, 등록된 자산은 총괄부서에서 등록의 적부를 확인한 후 취득확정을 한다.
 2. 부동산의 취득에 있어서는 공부와 대조하고 소유권의 확보를 명백히 하여야 한다.
 3. 별표 1에서 정한 예산 이외의 예산을 통해 자산 구입시 또는 수증을 통한 자산의 취득시에는 반드시 총괄부서와 사전협의를 거쳐야 한다.
- ② 총괄부서, 주관부서 및 운용부서는 정기재물조사, 결산 및 감사 등 필요시 비유동자산현황을 출력·관리하여야 한다.

[별표 1] 비유동자산 관리 예산 계정

세목	세세목	세목	세세목
건물	건물	기계장치	검사장비
	건축공사		기타장비
	관급자재비		사고조사장비
	법정경비		시험검사장비
	소방공사		시험연구장비
	시설부대비		진단장비
	전기공사		점검장비
	통신공사	차량운반구	차량운반구
	시설설비공사	공구기구비품	공구기구비품
	조경공사		사무용비품
	부대공사	토지	토지
	설계비(기술용역)		직접보상비
	감리비		간접보상비
	국고보조금(건물차감)		국고보조금(건설중인 자산차감)
구축물	구축물	입목	입목

한편, 「건축법」 제20조 제3항에 따르면 가설건축물을 축조하려는 자는 존치기간, 설치 기준 및 절차에 따라 행정관청에 신고한 후 착공하여야 한다.

「건축법」

법 제20조(가설건축물)

③제1항에도 불구하고 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치기준 및 절차에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다.

41) 비유동자산의 수급, 정수, 운영관리, 취득 및 처분 등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.

42) 비유동자산을 사용하거나 보관에 관한 업무를 담당하는 부서를 말한다.

따라서 비유동자산 관련 예산 계정 이외의 계정으로 가설건축물을 설치하는 경우에는 총괄부서와 사전협의를 거친 후 자산등록 적부를 확정하고, 건축법에 따라 적합하게 조치(가설건축물 축조 신고 등) 및 설치한 뒤, 해당 자산에 대한 운용·관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 감사기간 동안 연구원 사업부지⁴³⁾ 내 설치된 가설건축물에 대한 취득·관리 등의 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 총괄부서와 사전협의를 미실시, 행정관청 축조 미신고, 외부기관 소유 가설건축물 방치 등의 문제점이 확인되었다.

① ▲▲▲▲▲▲부(연번 1,2)는 ‘21.12월 재료비⁴⁴⁾ 예산 계정으로 ○○○○부 정부 수탁과제⁴⁵⁾의 수소-공기 혼합가스 폭발 시험을 위한 수소 주택 모형 가설건축물을 제작하여 현재까지 사용 중이나, 가설건축물 설치 시 총괄부서와 사전협의를 통한 자산등록 적부를 확정하지 않았고, 행정관청에 축조 신고도 하지 않은 사실이 확인되었다. 다만 감사기간 중 해당 가설건축물에 대한 축조 신고를 완료(○○군, 2024.07.04.)하였다.

② ▼▼▼▼▼▼부(연번 3)는 소방청 정부 수탁과제⁴⁶⁾ 수행 중 주관기관(○○○○○○○○원)에서 제작한 배터리 팩 화재시험 컨테이너를 사용하여 센터 내 연소시험동에서 화재폭발 시험을 진행(2023.10.04.~10.27)하였다. 시험 종료 후 주관기관에 철거요청을

43) 본사(충북 ○○군) 및 ◆◆◆◆◆◆◆◆센터(강원 ○○군)

44) 규정 별표1에서 정한 비유동자산 관련 예산 계정에 해당하지 않는다.

45) 수소도시 타운하우스형 주거 모델 기술 개발(과제기간 : 2020.04.17.~2024.12.31.)

46) 차량으로 운반/활용되는 이동형 리튬이온 ESS의 화재진압 기술 및 대응 매뉴얼 개발(과제기간 : 2022.04.01.~2024.12.31.)

하였으나 주관기관에서 철거를 미이행하여 8개월 동안 부지 내에 방치하고 있는 것으로 확인되었다. 다만 감사기간 중 주관기관에서 해당 가설건축물에 대한 철거를 완료⁴⁷⁾(2024.07.19.) 하였다.

③ ☆☆☆☆☆부(연번 4)는 ‘20.9월 재료비 예산 계정으로 자체 과제⁴⁸⁾의 자연환기 속도 실증 시험을 위한 테스트 모형 가설건축물을 제작하였으나, 가설건축물 설치 시 총괄부서와 사전협의를 통한 자산등록 적부를 확정하지 않았고, ‘21.12월 과제 종료 후 현재까지 가설건축물 신고 등 건축법에 따른 적절한 조치도 하지 않고 별도의 활용 없이 방치하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 1] 가설건축물 현황

연번	관리부서	설치위치	용도	규격	전경	설치일	계정과목	부적정 내역
1	▲▲▲▲부	센터 부지	화재 폭발 시험용	7m*4m*2.4m		‘21.12.20	일반운영비/재료비	사전협의 미실시, 가설건축물 미신고 (감사기간 중 신고완료)
2	▲▲▲▲부		화재 폭발 시험용	2.4m*2m*2.4m		‘21.12.22	일반운영비/재료비	사전협의 미실시, 가설건축물 미신고 (감사기간 중 신고완료)
3	▲▲▲▲부		화재 폭발 시험용	-		‘23.10.19	-	외부기관 소유의 미신고 가설건축물 방치 (감사기간 중 철거)
4	☆☆☆☆부	본사 부지	자연환기 속도 시험	3m*6m*3.3m		‘20.09.19	일반운영비/재료비	사전협의 미실시, 가설건축물 미신고

※ 자료출처 : 관련부서 제출 자료 및 현장 실사 자료 재구성

<첨부 1~2 생략>

47) ESS 화재대응 사업 실험 폐기물 및 실험체 수거 협조 요청(◆◆◆◆◆◆◆◆센터-2439., 2024.07.16.)
 48) LPG가스 용기 환기 양호 장소 설치 판단기준 정립 연구(과제기간 : 2020.01.~2021.12.)

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○○○원장은

- ① 가설건축물 취득 시 총괄부서 사전협의, 자산등록, 행정관청 신고 등의 절차를 누락하여 적절한 조치 없이 방치하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며 (통보)
- ② 총괄부서와 협의를 통하여 위 [표 1]의 ☆☆☆☆☆부(연번 4) 가설 건축물에 대한 자산등록 적·부 여부를 정하고 건축법에 따른 적절한 후속조치 후 그 결과(증빙 자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)